

案例使用说明：

凤凰浴火，涅槃重生：新东方跨界转型的合法性修复之路¹

一、教学目的与用途

1. 适用课程：《战略管理》中“合法性获取战略”、“平台转型战略”等，《创业管理》中“制度创业”、“创业合法性”等主体的课程教学。

2. 使用对象：本案例适用于工商管理专业的本科生、企业管理的研究生以及 MBA 学生。

3. 教学目的：本案例描述了在“双减”政策背景下新东方从教育培训领域跨平台转型直播带货，通过“东方甄选”获得市场高度认可并成为“最有文化的直播带货”的故事。案例教学重点在于讨论：行业突变时企业面临怎样的合法性缺失？企业如何在行业内进行制度响应？企业如何寻求跨界发展进行合法性修复？企业进行合法性修复的背后逻辑是什么？本案例的教学目的是为了让学生充分掌握和理解以下关键知识点，培养分析相关问题的能力：

（1）随着教培行业的落幕，新东方面临着“合法性缺失”的困境。通过对新东方在行业内响应“制度压力”的措施以及行业外寻求新发展的过程进行分析和探讨，让学生充分了解与“合法性”相关的概念，感受企业家主动承担社会责任的精神，同时启发学生对行业的发展趋势进行深入思考。

（2）直播带货在各大电商平台炙手可热，成为商品、品牌和实体企业探索转型的新阵地，引导学生关注“跨界转型”这一社会热点问题。通过分析新东方的跨行业转型，让学生充分理解“跨界转型”背后的逻辑，引导学生感知企业战略决策优先性对企业发展的重要性，体会“最优区分”。

（3）通过对新东方“合法性修复”的具体策略进行分析和阐述，引导学生进一步对策略选择背后逻辑“最优区分”形成认识，体悟中国企业家的创新精神，让学生深入思考企业通过最优区分实现转型对于危机企业修复合法性的现实意义。

1. 本案例由浙江财经大学工商管理学院贺锦江、王璐撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

二、启发思考题

1. 教培行业的“双减”政策对行业和新东方产生了哪些影响？
2. 为了应对“双减”政策带来的外部合法性缺失，新东方采取了哪些措施，对新东方自身和教培行业产生了什么作用？
3. 从教培行业进行转型，新东方如何进行跨界转型决策的，受到哪些因素的影响？
4. 推出东方甄选的过程中，新东方采取了哪些合法性修复策略？
5. 根据案例分析，新东方及东方甄选未来可能会遇到哪些问题，可以如何克服？

三、分析思路

这里提出教师引导课堂讨论的问题和思路（如图 1 所示），教师可以根据自己的实际教学目标灵活使用本案例。总体遵循“合法性缺失——行业内制度压力响应——跨行业转型探索——合法性修复”的逻辑。具体而言，本案例的分析可以分为以下五个步骤进行探讨。第一，以教培行业的“双减”政策作为背景，本案例阐述教培行业中代表性企业新东方受到政策带来的企业发展危机，进而从合法性视角引出企业合法性缺失的情况，阐明合法性缺失的发生情境以及对企业发展的重要影响。第二，根据合法性缺失的情境，本案例分析企业缺失合法性时面临的制度压力，并明确新东方应对制度压力时在行业内采用的响应策略。第三，从企业寻求新的合法性出发，本案例对新东方的跨界转型动机分析，基于最优区分度讨论了新东方跨界转型的具体策略。第四，根据新东方的跨界转型和合法性修复过程，本案例对新东方跨界的合法性修复策略分析。课堂尾声，引导学员思考企业在未来可能再次面临的合法性问题以及企业可能的应对方式。

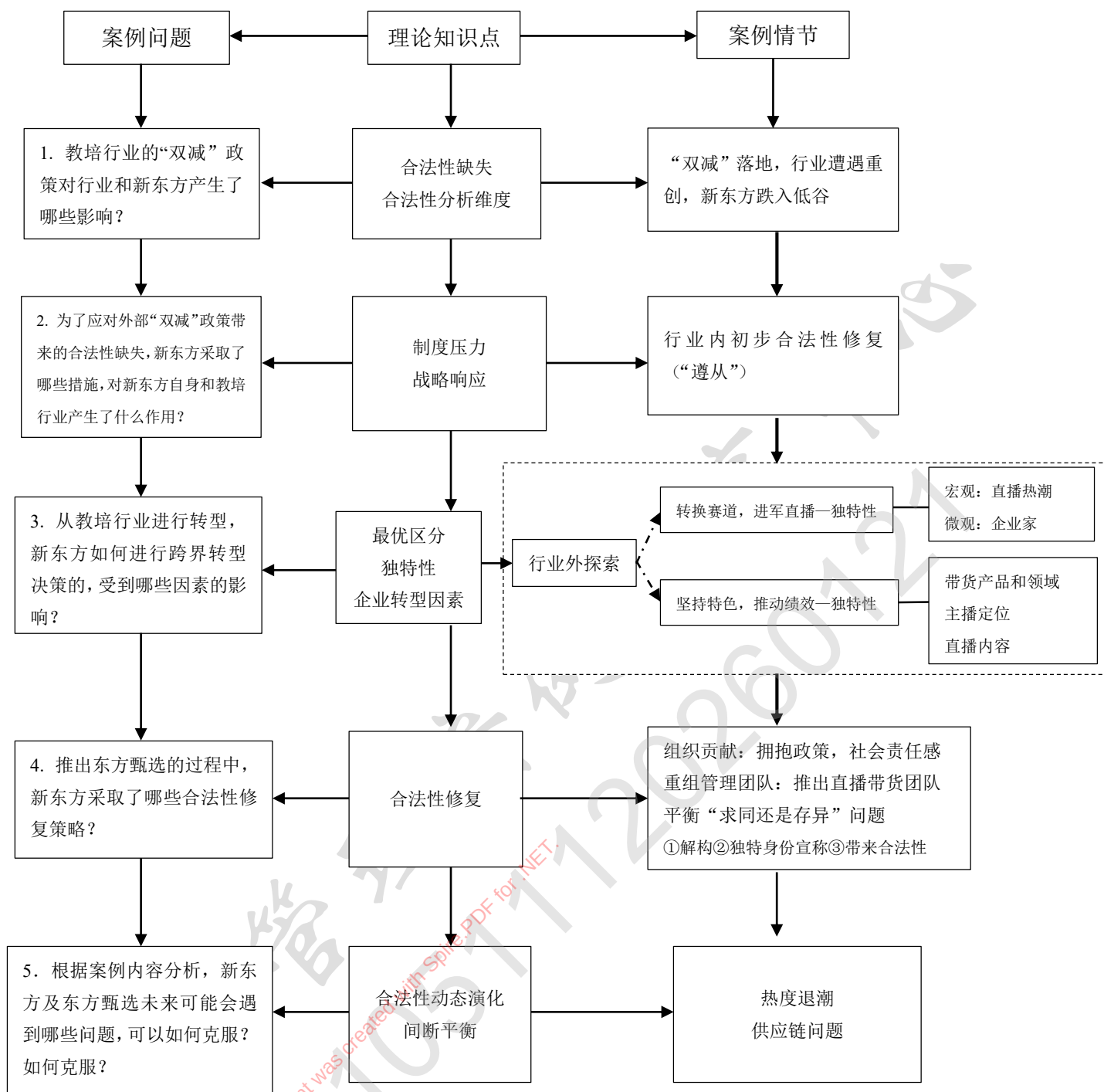


图 1 案例分析思路与步骤

Figure 1 Ideas and Steps of Case Analysis

四、理论证据及案例分析

1. 教培行业的“双减”政策对行业和新东方产生了哪些影响？

【理论依据】合法性及合法性缺失

(1) 合法性及合法性缺失概念

根据组织和环境的研究，新的企业需要来自其环境的资源（Zimmerman，2002），而合法性提高了获得生存和成长所需的各种资源机会的可能性（Aldrich&Fiol，1994），即制度理论强调组织需要具有合法性（周雪光，2003）。组织合法性被定义为“在规范、价值观、信仰以及定义的社会化建构体系中，对某一组织实体的行动是否可取、理想、恰当”的一种普遍认识或假设（Suchman，1995）。在“灯塔企业”由于达不到利益相关者的绩效预期而终止行动后，所在行业会出现合法性缺失（Smith，2021）。特别是在预测未来将与过去大相径庭时，这种使利益相关者失望的举措和行为会导致合法性的缺失，从而导致认知合法性的缺乏（Garud et al.，2014）。

教师可以根据合法性的维度从理论层面进行分解。

（2）合法性分析维度

表 1 “合法性”的维度²

文献出处	Aldrich 和 Foil (1994)	Scott (1995)	Suchman (1995)		Greenwood (2002)	Archibald (2004)
合法性维度	社会政治合法性	规制合法性	交易合法性	实效合法性		规制合法性
			影响合法性			
			属性合法性			
		规范合法性	结果合法性	道德合法性	专家合法性	文化合法性
			过程合法性			
			结构合法性		一般规范合法性	
	认知合法性	认知合法性		认知合法性		

已有研究对合法性有多种分法，见表 1，Scott（1995）从规制合法性、规范合法性、认知合法性三维度的分析框架，为后续的合法性分析提供基础。具体内容如下：

①规制合法性

规制合法性强调政治的强制性约束，包括政府的法律、法令等（Scott，1995）。通过不正当的手段获取利益是否属于合法性是一大问题，企业还需要“正确地做事”，即规制合法性。规制合法性来源于政府、专业机构和行业协会等相关部门

² 资料来源：陈扬，许晓明，谭凌波. 组织制度理论中的“合法性”研究述评[J]. 华东经济管理, 2012

创建的法规、标准和期望（Zimmerman, 2002），获得规制合法性意味着组织的交易行为受到制度的保障，从而增强其运作的稳定性。

如果企业的行为完全符合这些规章制度，那么企业在其外部利益相关者眼里也就具备了规制合法性（Deephhouse, 1996），但是规制合法性不仅来源于企业对可能受到的上级主管部门的制裁所做出的反应，还来源于更宽泛的对法律法规的服从。企业可以通过遵纪守法、遵守规章制度和积极获得各种专业认证来证明自己具备了规制合法性，而一个企业在多大程度上具备规制合法性，可以通过评价其被社会公众接受的程度来衡量。

②规范合法性

规范合法性被定义为组织的行为、特征和形式与组织存在的更广泛的社会环境的信念和文化价值之间的一致性 or 契合度（Scott, 1995）。规范合法性反映的是社会公众对基于战略视角的组织合法性进行研究，对企业是否在“做正确的事情”的判断（Suchman, 1995）。这种判断是根据企业行为是否有利于增进社会福利，是否符合广为接受的社会价值观和道德规范来进行的，企业必须由社会公众根据共同的价值观和道德规范来感知企业行为“是对的”（Nauta, 1988）。从这个意义上看，规范合法性反映的是忠于既有社会道德观念的，它是规范性的并且是基于对焦点组织活动的评估（Dart, 2004）。一般来说可以通过以下三个方面来判断企业多大程度上具备规范合法性，即企业的最终产品、生产技术和组织结构（Scott, 1977）是否符合公众的共同价值观和道德规范（Suchman, 1995）。

③认知合法性

Hannan 和 Freeman (1986) 指出，当一个活动变得如此熟悉和众所周知，它就被认为是理所当然的。因此认知合法性强调了组织被社会广泛接受并认为是理所当然的程度（Scott, 1995），涉及对一个组织积极的支持并认为该组织是必要的或不可避免的（Suchman, 1995）。认知合法性是有关新企业的知识的传播（Aldrich&Foil, 1994），来源于人们对象征符号体系和共享意义系统的共同认知，因此，试图建立组织公众形象的行为能够提升组织的认知合法性。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从合法性缺失的角度思考本题。思考题分析展开要点如下：

（1）【知识点 1：合法性和合法性缺失】

合法性缺失是指现在及预期未来不会满足利益相关者期望而导致三个维度合法性水平的降低。由于“双减”政策落地，目标明确对 K12 业务进行约束监管，为无序发展的教培行业画上句号，一直位于教培行业前列的新东方被推上了

风口浪尖，由于没有与社会既有期望、规范和实践保持一致，K12 业务基本全面关停，新东方面临着合法性缺失的危机。

（2）【知识点 2：合法性缺失的分析维度】

根据 Scott（1995）合法性的分类即规制合法性，规范合法性和认知合法性，对合法性缺失进行分析，自“双减”政策公布后，教培行业这艘大船基本全军覆灭，规制合法性缺失。新东方在线股价大跳水，市值蒸发两千亿，融资锐减至少八成，各大投资人纷纷撤离行业，使得该行业失去市场认可，新东方的规范合法性受损。各大新闻媒体以及社会各界议论纷纷，认知合法性缺失。

第一，从规制合法性来看，规制合法性来自于政府、机构等制定的法规和标准。2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，并发出通知，要求各地各部门结合实际认真贯彻落实，持续规范校外培训（包括线上培训和线下培训），有效减轻义务教育阶段学生过重的作业负担和校外培训负担，教育机构以最快的速度撤离该领域。政府通过制定规章制度对教培行业的乱象进行管制和整治，对行业来说，所有该行业违背政策的板块都要做出调整。而 K12 业务属于教培行业大半边天，违背了政策，因此，对企业来说相关模块不再具有规制合法性。

第二，从规范合法性来看，规范合法性反映的是广为接受的社会价值观和道德规范。当前整个社会的价值观是促进青少年德智体美劳全面发展和普及素质教育，减轻课业负担。“双减”之前，教培机构煽动家长将孩子送入机构培训，给孩子布置积压成山的课堂作业，加重青少年负担，倘若“望子成龙”的父母强行将天赋一般的孩子送去接受校外培训，最终只会让孩子和自己都越来越累，从而导致恶性内卷。教育的本质是学习知识，同时也是人才筛选，平白无故增加无谓的恶性竞争，并不符合当前社会关于教育的价值观。随着越来越多的机构为了“圈钱”一股脑地冲进这个行业，带着野蛮和不理性，导致不规范的无证辅导机构的泛滥，受害者只有不堪重负的青少年和无效投入的家长。对于行业来说，这些机构的出现打破了行业壁垒，破坏了行业信任，也破坏了市场规则，“双减”的落地更是将这种不满推向高潮。至于新东方在线的“惨烈”结局，大众直言是新东方打开的潘多拉魔盒，活该被资本反噬。覆巢之下，焉有完卵，教培这艘大船全军覆没，不倒闭只能寻求新的出路。显然，“双减”之后，新东方的规范合法性缺失。

第三，从认知合法性来看，认知合法性涉及对一个组织积极的支持，认为该组织的存在是理所应当的。随着时代的发展和行业的内卷，学科类教育是教育行业最大的市场，也曾是各大教育培训机构竞争的主场，只要是一心想让孩子进行

校外培训的家长对各大培训机构并不陌生。因此在“双减”之前，教培行业认知合法性程度很高。随着“双减”落地，“东方优播关闭 K12 学科类培训业务”、“新东方在线旗下 K12 业务东方优播全面关闭”等获得较多媒体的关注和报道，事件的舆情声量传播达到顶峰，但是之后热度逐渐下滑，直至相对平缓。这说明由于重大舆论，新东方逐渐淡出公众视野，认知合法性下降，最后维持在远低于“双减”前的水平。

2. 为了应对“双减政策”带来的外部合法性缺失，新东方采取了哪些措施，对新东方自身和教培行业产生了什么作用？

【理论依据】合法性缺失后的制度压力响应

制度理论强调，组织必须在环境中获得合法性。因此，采用某些组织决策可能会增加公司由外部参与者或利益相关者运营的合法性（Zhu&Sarkis, 2007）。Oliver（1991）提出了组织应对制度压力的五种战略：默许，妥协，回避，反抗和操纵。

具体而言，①默许是指迫于制度压力采取的一系列形式的回应，这些形式包括习惯、模仿和遵守。习惯是指无意识地遵守预先意识或者理所当然的规则和价值观，模仿是指组织决策者会在不确定的条件下模仿环境中其他参与者的行为，特别是他们信任的参与者，遵守被定义为有意识地服从或纳入价值观、规范或制度要求。②妥协，因为默许获得的合法性，组织可能会认为是不合格的、不可接受的或不可行的，组织可能会与外部成员进行平衡协商以适应制度压力和期望的多种需求。③回避，被定义为组织试图排除一致性的必要性，通过隐藏其不合格来缓冲从而使自己免受制度压力、规则或期望来实现目标，比如象征性地接受制度规范、规则或要求。④反抗，是对制度过程的一种更积极的抵抗形式，以主动抵抗的增加为顺序的三种反抗策略是解雇、挑战和攻击。当人们认为制度规则的执行潜力较低或内部目标与制度要求产生非常大的冲突时，会采取此种回应策略。⑤操纵，相比其他，操纵是对压力最积极的回应，因为它旨在主动改变或施加，被定义为是有目的和机会主义的尝试来选择、影响或控制制度压力和评估。

【案例分析】

由于“双减”落地，新东方所在的教培行业受到制度环境的约束，面临着很大制度压力，由此新东方的管理者俞敏洪在行业内响应政策以应对制度压力。

【知识点：制度压力响应】

（1）面对规制合法性缺失，新东方采取“默许”中的“遵守”制度压力响应策略修复来自政府机构的规制合法性。①响应政策，缩减规模。新东方大范围

地缩减线下培训业务规模，其中涉及 K9 的部分已经全面停止中小学生的招收。②响应政策，扩大素质教育板块。新东方对旗下青少年英语机构迈格森国际教育品牌进行升级，在已有的英语课程之外，推出“迈迪小玩家儿童素质成长中心”和“迈格森艺+”两个科技和艺术品牌，在行业内修复规制合法性。

(2) 面对规范合法性缺失，新东方在“遵守”政府法律法规的基础上，通过企业社会责任活动来响应规范合法性。为此，新东方向农村地区捐赠了价值五千万近八万套崭新桌椅，处理了离职员工工资、员工遣散费等问题，将学费全额退给学员，花了接近 200 亿退掉了花费装修费 70 亿的教学点，又全额支付拖欠供应商的货款。俞敏洪坦言，“能这么做也是因为资金足够”，新东方作为上市公司，有居安思危的危机意识。相比较而言，同行里的一些其他机构吃相难看，想方设法不退费，甚至关门不见人，跑路玩失联。新东方的战略行为，不仅与社会规范和共同的价值观一致，初步修复了规范合法性，还赢得了公众的同情和好感。

(3) 面对认知合法性缺失，采用“妥协”策略，积极向素质教育靠拢。新东方迎合大众心理预期，努力和大众对组织的认知期待保持一致，加大对素质教育投入，减轻青少年课业负担，促进德智体美劳全面健康发展，同时对新东方决策加大力度宣传，试图在行业内重新获得认知合法性，但较为吃力。

(4) 对整个教培行业来说，新东方率先采取战略以应对 K12 教育企业跌出风口的危机，意味着新东方只是无数教育培训机构倒闭转型的缩影。受新东方政策影响，其他机构纷纷采取“默许”中的“模仿”。51Talk 根据政策强化自身业务，进行良性转航，开拓成人市场，积极拥抱政策。行业内包括高途教育、学而思在线教育在内的 K12 领域巨头都已经陆续关停了一些省市级的分中心，战略收缩已是大势所趋。去年还在急速扩张的一些大型教育公司，也通过裁员、优化和转型的方式进行自我调整。好未来、高途教育等纷纷奔向素质教育和成人教育等教育相关领域，不少机构选择了放弃，也有机构被动离开。

3. 从教培行业进行转型，新东方如何进行跨界转型决策的，受到哪些因素的影响？

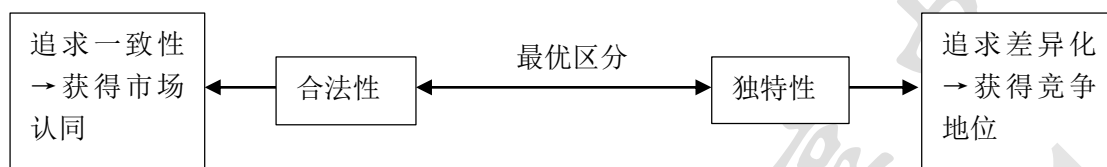
【理论依据】最优区分；独特性；企业转型因素

(1) 最优区分与独特性

最优区分研究的核心问题是，企业如何管理独特性与合法性之间的张力以实现最优绩效。如图 2 所示，一方面，制度理论认为，企业应该尽量与其他企业保持战略相似性，需要与既有规范、期望和实践保持一致以获取合法性，降低因背离公众和政府期望所带来的绩效惩罚。合法性的背后是制度理论和资源依赖理论，

针对的是合法化机制。另一方面，战略理论认为，企业应该采取差异化战略寻求独特的市场定位，并利用核心资源建立竞争优势。独特性的背后是竞争战略理论，针对的是竞争机制（Deephouse, 1999）。即最优区分可以用来描述人们认为组织与行业中其他组织的某些特征相似，但同时又与众不同。组织战略是差异化的基础，因为它来源于组织有效竞争的需要，最大限度地与竞争对手不同，保持足够的独特性，并在市场中获得优势。但同时，企业也不能“离经叛道”，以免失去合法性。

图 2 最优区分机制



然而，过于寻求一致性会导致极强的竞争压力，使后来者无法摆脱领先者的轨迹制约，长期来看会威胁组织的生存和发展。同样，过度追求差异化不仅会损害合法性，阻碍后发企业获取成长所需资源（彭新敏等，2022），而且对新进入行业的企业来说更是一种制约。不同于普通的后发企业，鉴于合法性的模仿行为可能对企业绩效产生的负面影响，企业采取独特性战略则可能会提升企业的价值。在原市场类别已经受损的情况下，企业可以通过独特性带动合法性的方式，在新的市场类别中进行合法性修复（Smith, 2021）。成熟行业内的范例企业往往占据着行业热点（Zhao et al., 2018），一些企业迫于竞争压力可能采取模仿行为，而有能力的企业既要采用合法的结构和做法，也要在竞争中脱颖而出。沿着这一逻辑，创业公司很可能从战略平衡困境中解救出来，并能够同时获得合法性和竞争优势（tan et al., 2013）。

（2）企业转型因素

从宏观看，Bai 和 Ren（2019）指出，不同环境下影响企业转型的主要因素各不相同，了解转型的不同影响因素，必须要找出主要影响因素，并采取环境适应性策略。从微观看，企业领导小组必须对市场环境和行业环境有清晰的概述，设计明确的意图和路径并成功指导。因此，对于转型因素的分析需要从微观个体和宏观环境两个维度进行探讨。

【案例分析】

根据已有研究对独特性和合法性关系探讨的思路，从最优区分理论分析新东方的转型决策。具体思路为：由于行业内合法性缺失且行业内制度压力响应策略

获得的成效有限，新东方积极探索行业外的转型，寻求独特性的发展，以带动企业整体的合法性。

（1）新东方转型：行业内合法性受限及跨行业独特性探索

“双减”落地后，新东方迫于制度压力做了一系列初步的战略响应，教培行业的新东方集团还是以教育为主，在政策许可的范围内，开展青少年的素质素养教育、面向成年人的出国留学教育和面向大学生的学习及考试业务。同时，新东方集团成立教育产品研发部门，专门研发面对各类学习人群的学习内容和学习产品，在拥抱政策的同时，进行了合法性响应，但仅仅从行业内出发存在下述问题，驱使新东方不得不进行转型。

①行业内发展已达上限，转换全新赛道。受政策驱使，新东方试图寻找下一个高利润点，于是勇敢地跨行业转型进入全新的市场类别。从最优区分的角度看，新东方寻求差异化，转换赛道至直播带货，打响了教培行业寻求生存方式的第一枪。但直播行业的大众认可度一直很低，利益相关者并不理解这种转型，此时新东方的合法性遭受冲击。在俞敏洪宣布直播带货计划时，新东方股价徘徊在 2 美元左右，这是自 2006 年新东方在纽交所上市以来不曾有过的最低点，哪怕在 2012 年遭遇浑水攻击，新东方股价也仅跌至 9 美元左右，但是大机构的转型总会面临更多的风险和变数，高收益是与高风险并存的。因此即使非议四起，新东方仍然走上了直播带货的转型之路，成立“东方甄选”。

②踏入新的类别，坚持自我特色。在踏入一个新的市场类别中，新东方不可避免要进行抉择，是全部照搬模仿头部主播的带货模式以获取合法性，还是进行模式创新追求独特性以夺取竞争高地。从行业演变的路径来看，直播行业发展迅猛，头部主播是在风口第一波吃螃蟹的人，所采取的直播模式固定而且品类垄断，使这一行业的直播模式基本趋同，且头部占据着大部分的利润。随着行业的发展，原先的“草莽”式带货方式的地位在消费者心中逐渐松动，说明进度条加载已过了早期，进入模糊的过渡地带。作为行业的新进入者，“保守”派可能通过照搬头部模式来追求合法性，而新东方采取了独特性战略在直播红海中创造了蓝海，推动行业的演变进入后半程，并且成就喜人，借助独特性战略完成了合法性的修复。

独特性战略具体体现在以下几个方面：①从带货产品和领域角度，逆向而行，以助农为重心。鉴于平台上农产品直播领域头部较少，东方甄选将重心放在打造自营农产品，专注于食品饮料、图书影像和生鲜蔬果，品类与东方甄选的差异化内容优势精准贴合，高度契合新东方的企业文化和定位，品类独特性特征明显。助农直播带货正是俞敏洪响应国家乡村振兴政策，借助时代红利重振新东方的契

机，通过利用新东方和俞敏洪的强大 IP 效应和品牌优势以及紧扣消费的大趋势，东方甄选打造了具有新东方特质的全新品类体系，并且多项产品成为爆款，销售额实现了突破。②从主播定位角度，“知识型”带货方式，讲述品牌文化。在全直播行业采取统一固定化模式进行直播带货的情况下，新东方反其道而行之，借助差异化的主播定位，讲好品牌故事。因为在新东方执教多年的主播们学识渊博，有着深厚的文化底蕴，厚积爆发的实力让他们能轻松驾驭全场。在众多头部主播表达匮乏僵硬时，新东方的主播表达风格清新脱俗又文艺。这种独特的主播定位，边带货边讲解产品背后知识带货方式，成为大众认识品牌和感知品牌的重要窗口，也形成了独树一帜的带货趋势。③从直播内容角度，以内容驱动，提高用户粘性。在传统的直播间，主播着急挣钱，用户着急买东西。哪里价格低去哪里，并不关注主播是谁，关系粘度很低。东方甄选“反向思维”，以内容驱动用户停留时长转化，架起了用户与商品直接的桥梁，内容的增加导致直播厚度的增加，增加消费者的停留时间，从而纵向延伸了价值，助推用户转化为粉丝，越来越多的用户为了看新东方高品质内容而来，一定程度上增加了转化为粉丝的可能性，形成破圈之势。

简而言之，在直播带货风口渐微，逐渐发展壮大的“后半程”，新东方采取了适度追求独特性的方式，采取差异化战略，在内容和形式上进行创新，驱动消费者变为粉丝，最终实现了热度的飞跃。

（2）影响新东方转型的因素

从宏观角度看，①直播行业炙手可热。当前直播带货行业发展较为完善，受疫情影响越来越多的明星以及企业家加入直播带货的行列，因此直播带货是一条可期之路。②转型成本较低。直播电商的获客成本和加入门槛较低，也在逐渐成为众多品牌战略布局中的重要一环。从商业环境的成熟度、企业的整体投入和资源利用程度综合来看，入局电商实现转型更为容易。③精神消费占比扩大。Z 时代的年轻消费者们更青睐直播电商购物，越来越注重精神消费，追求品质质量，他们是互联网环境的塑造者。据人口数据统计，00 后消费约占全国家庭总开支的 13%，迎合此类消费者已是大势所趋。

从微观角度看，在转型过程中，企业家发挥着极其重要的作用。①高度的企业责任感。俞敏洪坚持“不把新东方交给别人”，因为职业经理人“对企业不负最终的责任，某种意义上”。可见，新东方的转型并非心血来潮，它源自于企业家带领企业尝试探索的强烈意愿及其高度的责任感。②高度的社会责任感。新东方的转型方向并非空穴来潮，俞敏洪本人有“助农”情怀，强烈倾向于帮助农民增加收入，想“坚持做为社会带来好处的事情，做一件对的事情”。

4. 推出东方甄选的过程中，新东方采取了哪些合法性修复策略？

【理论依据】合法性修复

（1）合法性修复的定义

企业试图如何从合法性缺失中恢复，这个过程称为合法性修复工作。在许多方面，修复合法性的过程类似于获得合法性。然而，不同的是，合法性修复通常代表着对不可预见危机的被动反应。等到被动的管理者开始解决问题的时候，熟悉的合法化策略和合法化主张可能已经失去了信誉。突然间过去的成功会变成对未来的阻碍，负面传染的风险甚至可能驱动长期合作伙伴与陷入困境的对手脱离关系。而组织合法性可以客观拥有也可以通过主观努力创造，这里的主观努力是指采取一些策略进行合法性修复，风险企业可以通过平衡独特性和合法性参与合法性修复工作，以减轻组织层面和类别层面的合法性损失。

（2）合法性的修复策略

随着合法性缺失程度的加深，利益相关者最终会让企业负起责任。企业为赢回合法性所做的努力可能导致进一步的损失，因为失去信誉的管理者是“操纵和非法的”，他们遭受的非议和自身的漏洞太多，忽视过去或寻找借口可能适得其反。

①组织贡献是合法化策略的一种形式，可能被视为组织确保其合法性持续存在的一种尝试。随着环境或时间的推移，组织贡献会发生变化（Dowling, 1975）。②面对合法性的威胁，必须强调实质性管理（改变目标、结构和做法），而不是仅仅依靠象征性管理。要做到这一点，企业的修复成功要转向更具体和可衡量的绩效。而实质性行为则涉及企业在目标、结构、流程或制度化实践等方面的实际改变（Ashforth&Gibbs, 1990; Zott&Huy, 2007）。Zimmerman（2002）也进一步提出，组织不仅可以通过广告或者公关活动等行为来改变规制环境，还可以通过调整组织框架、重组管理团队和具体的业务流程改造等来改变自己，从而修复合法性。③当一个企业遇到合法性缺失时，利益相关者可能开始拒绝支持，企业急需修复合法性，主要通过 a.合法性评估体系解构，b.优先考虑差异化身份宣称，并 c.选择性概括（Smith, 2021）。管理者可以借助身份宣称，与原存类别的“非法行为”进行解构，向利益相关者传递自身组织专业性、组织成就和可信度等相关的信号，使企业表现出与既有社会规范体系保持一致的特性，同时又具备独特性与吸引力。

企业可以通过在上述不同方面的模仿或创新，甚至通过影响或改变社会中已被制度化的规范和实践来平衡求同和存异行为，从而完成合法性的修复。

【案例分析】

【知识点：合法性修复策略】

“双减”落地，新东方核心业务几乎归零，被迫面对不可预见的危机并采取修复策略。具体修复策略如下：

（1）组织贡献：拥抱政策，社会责任感驱动，完成初步修复。俞敏洪在应对合法性缺失的危机时，砍掉 K12 业务，与“非法”业务脱钩。不仅如此，新东方全额退给学生学费，主动向农村地区捐了价值五千万近八万套崭新桌椅，退掉花费装修费 70 亿的教学点，同时处理了离职员工工资和遣散费等问题。出于本人的社会责任感，俞敏洪尽力维护了属于新东方的口碑，保全了本人的体面，同时公众对此举好感度飙升。

（2）重组管理团队：对现有业务进行战略调整，推出直播团队进一步修复合法性。为了进一步进行合法性的修复工作，新东方依托平台跨赛道转型直播带货以寻求高利润点，对内部组织结构大洗牌，俞敏洪推出直播带货主播团队，以全新的团队和面貌出现在大众眼前。因此，新东方通过直播带货，形成供产销一体的产业链，是一种新的战略重组策略。

（3）平衡“求同存异”问题：由于合法性类别的原有合法性不强，利益相关者会表现出不理解的倾向，以至于新东方的合法性受到较强的冲击。基于企业的内外环境和行业的特殊性，为了平衡求同还是存异问题，新东方决定以独特性为重点，再次推进合法性的修复工作。①首先以身份宣称的方式与“非法行为”进行解构，②其次，在行业市场调研和管理者决策下，新东方优先考虑差异化，将新东方的特色完全融入直播带货的过程中，采取独特性宣称的方式，最终引爆舆论，走出自己的差异化道路，③把新东方的平台“东方甄选”彻底带到了大众眼前，最终完成重新定义的过程。从抖音观看人数可知，直播间观看总人次节节攀升，在 6 月 18 日达到顶峰 6167.3 万人，迎来流量红利期。随着直播间访客越来越多，东方甄选的销售额也一路飙升，6 月日度销售额最高达 6675.3 万元，并且自破圈之后，其在带货榜单上稳定霸榜，热度依旧维持并且短期难以被超越，基本完成了合法性的修复。

5. 根据案例内容分析，新东方及东方甄选未来可能会遇到哪些问题，可以如何克服？

【理论依据】合法性间断平衡与演化

国家政策、社会规范和价值观并非一成不变，而不断变化的政策、规范和价值观构成了转型的动机，也是合法性波动的来源。合法性不是一成不变的，会随

着组织的生命周期和行业的发展阶段以及国家政策干预而发生剧烈的变化，是一个连续动态的变化过程。在此过程中，当求同与存异行为相继发生于同一分析单位内时，二者之间的平衡表现为间断平衡，即组织通过在求同与存异之间的阶段性侧重和转换来实现二者的平衡（郭海等，2020）。

【案例分析】

【知识点：合法性间断平衡与演化】在不断变化的制度环境中，政策与监管很大程度上会对企业造成制度压力。而“双减”政策的落地使得整个教培行业 K12 业务归零，引发了负面新闻、员工失业等问题，合法性降入谷底。随后新东方在行业内进行合法性初步修复，比如采取“遵从”响应和组织贡献策略。但此时企业已经失去竞争力，受市场和俞敏洪助农初心的综合驱动下，俞敏洪宣布新东方将重组团队转换赛道，合法性再次降低。但经过决策，新东方决定提高独特性水平以带动合法性水平的提高，具体包括身份脱钩和身份宣称等策略。在平衡独特性与合法性的关系后，新东方凭借其极具新东方特色的差异化战略，在一众直播中杀出重围。在整个合法性不断演化的过程，新东方通过间断平衡不断改变独特性和合法性的侧重，最终转换赛道追求独特性，以独特性拉动合法性基本完成了合法性的修复，促进了资源的进一步获得。

但未来新东方依然面临着许多潜在的问题，具体如下：

（1）热度退潮

流量来了又去，只有优质的内容永远鲜活，没有什么能够一直火爆。现如今，即使东方甄选的直播间热度比起爆火之日稍有退潮，但已经形成了固定的粉丝群，每日直播人数 10w+，再加之俞敏洪本人的口碑和新东方的 IP 效应，目前稳定在较高的水平。知识输出的直播模式具有较高的模仿成本，是一般主播很难短期学习的。虽然在董宇辉爆火后，会有越来越多平台看到知识型主播的潜力，但从目前来看，东方甄选并没有同处在知识型电商直播赛道上的竞争对手。这也预示着至少在未来一段时间内，东方甄选的知识输出型直播能够做到“一家独大”，并在激烈竞争的电商直播领域占据一席之地。

口碑的积累如筑大厦，但倾覆仅在一瞬间。因此，新东方应该坚持正向输出优质内容，在为大众带来优质产品的同时，讲好品牌故事。其次，新东方应注重选品体系的完善，保持严谨态度，严格把关产品质量，继续扩充足够量的自营产品。更重要的是，选择适合自身长期发展的供货模式，这能够使企业掌握自主权，与更多供应商建立更加稳定的伙伴关系。

总之，热度会退潮，但坚持提供优质的内容和产品，企业一定会得到市场认可。东方甄选能火多久，答案还是未知，但独特的直播模式、品牌信誉与发展方向，无疑为东方甄选的未來增添了诸多可能。

（2）供应链问题

一夜爆红的背后是东方甄选从事生鲜农产品行业所衍生的种种问题和争议。2022年6月30日，中消协发布2022年“618”消费维权舆情分析报告，报告中集纳了“618”消费维权信息问题典型案例，包括对东方甄选品控的质疑。面对汹涌而来的流量，作为主攻农产品的东方甄选，不可避免要面对这一问题，从“货”出发，做好承接才能够实现企业长久稳定的发展。

在遭遇选品“翻车”后，对想要做农产品的新东方而言，需要补齐短板，深耕供应链。即使是普通电商，也需要在生鲜类农产品供应链上做很多测试，比如产量预估、销售量的预估等，让源头端和市场端做到更好的匹配。直播电商“草莽”阶段的风口已经过去，电商平台需要直面越来越多的品控问题，几乎所有的电商平台都选择了打造自己优质的高品质供应链。作为直播界的新秀，东方甄选宣称筹备自建供应链平台。由于农产品领域供应链管理难度和货品运输过程中的损坏率直接制约了直播电商中农产品的发展，未来东方甄选如果笃定在农产品领域发展以及挖掘农产品领域的发展潜力，自主可控的数字化供应链管控平台与服务体系是电商竞争的关键，电商竞争格局也将因供应链的竞争而改变。从长远的角度看，加快开发自有产品成为该行业中的必然趋势，东方甄选自建供应链可以降低成本以扩展多品类产品，未来会让东方甄选拥有更大的定价范围，也能够让消费者为“情感”买单。

总而言之，电商行业起势靠流量，长期靠供应链，核心在于加强选品和供应链管理能力的提升，才能够实现稳健发展。（本题为开放式问题，教师可以引导学生从上述几方面进行讨论）

五、案例分析关键点

1. 关键知识点：合法性、制度压力、合法性修复和最优区分。
2. 关键能力点：自主思考问题的能力（问题1），综合分析问题的能力（问题2、问题3和问题4）和解决问题的能力（问题5），通过理论与实践的结合，让学生在掌握理论知识的同时得到能力的锻炼和提升。
3. 关键点：

第一，“双减”落地导致教培行业落幕，学生很难对行业发展艰难的现状和未来有相应的认知，故而缺乏对行业变革发展的深度理解。结合教培行业为谋求生存进行制度压力响应以及合法性修复的真实案例，让学生通过小组讨论自己体会企业为谋求生存寻求转型之路的全过程。

第二，本案例围绕故事主线新东方通过跨行业转型进行合法性修复的过程，引导学生体会“合法性修复”策略的选择，了解合法性修复策略的过程和结果，探讨“最优区分”对于新东方修复合法性以实现转型的重要作用。

第三，通过开放式问题，让学生能够体会到战略决策对于企业长久发展的现实意义。尤其对于 MBA 学生而言，将问题引申至企业实践，思考行业中是否有企业通过转型“起死回生”的现实问题，是否也能通过跨行业选择全新赛道，让学生体验和掌握解决问题的思路和方法，而不仅仅是所解决的问题本身。

六、建议课堂计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，教师可以先将思考题按照逻辑和结构分别列于黑板上，小组发言讨论时，在各问题下面记录各组汇报要点，并在汇报结束后的讨论环节归纳总结，提高学生对案例的综合性理解与认识。

1. 时间计划

下表是按照逻辑顺序提供的课堂计划建议，仅供参考。整个案例课的课堂时间控制在 90 分钟。

表 2 课堂安排计划

	内容	教学活动	时间安排
课前准备	阅读思考	发放案例，提出启发思考题，请学生分组，按要求完成案例的阅读并独立思考。	提前一周安排，不占用课堂时间
课堂计划	课堂引入明确主题	教师通过开场白介绍案例相关背景，案例讨论课的教学目的、要求以及时间安排等。	5min
	课堂教学分组讨论	将学生分成 4-6 人的小组（按照课堂人数 30 左右），并将启发思考题以 PPT 的形式呈现。建议学生以小组的形式，围绕案例进行讨论分析，并且能够形成整体的框架。	20min
	小组发言	选取小组代表，按照组号和思考题顺序号匹配的形式进行回答。	25min
	教师进一步引导讨论	在学生回答完问题的基础上，教师打出分析思路进一步引导学生深化关于思考题的	20min

		思考和讨论，并结合案例讲解有关的知识 点。	
	归纳、总结 和评价	由教师针对案例讨论环节的问题和知识点 进行总结，并概括关键点。	20min
课后 思考	拓展思考	请学生在下课后持续关注东方甄选的有 关新闻报道以及直播间，展望未来并进一步 分析直播行业的发展趋势和势头。	

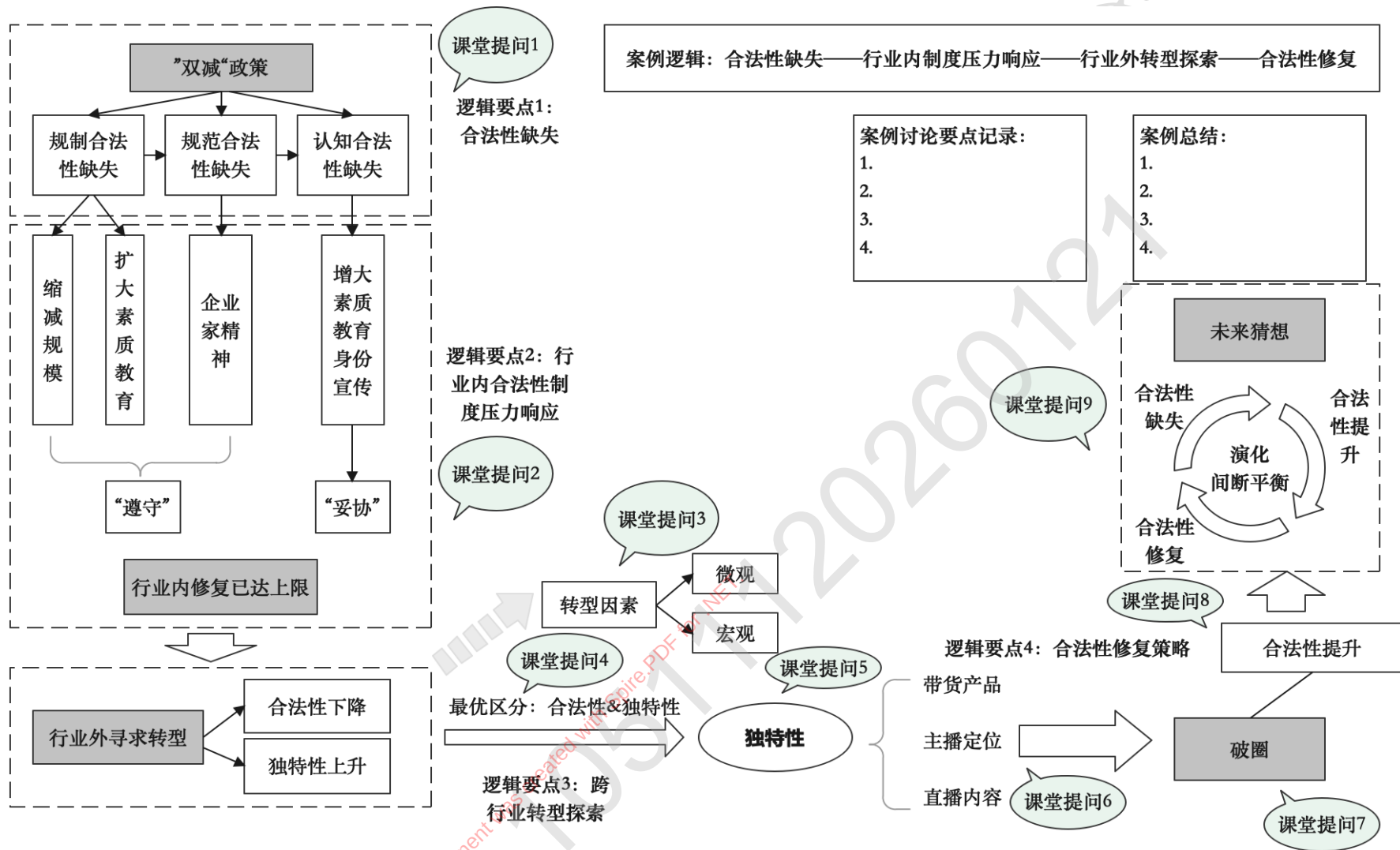
2. 课堂提问逻辑。本案例按照“合法性缺失——行业内制度压力响应——跨行业转型探索——合法性修复”的逻辑架构进行启发思考，课堂提问需根据上述逻辑链层层递进，教师可以在上述逻辑基础上进行课堂提问，具体提问建议框架如下：

表3 课堂提问逻辑

启发思考题	逻辑脉络	课堂提问	理论知识点
启发思考题 1：教培行业的“双减”政策对行业和新东方产生了哪些影响？	逻辑要点 1：合法性缺失	课堂提问 1：“双减”的落地究竟给案例企业带来了什么影响？这些影响对企业意味着什么？如果你是企业负责人，将如何来应对？（逻辑：现象分析—背后意义—如何应对）	从合法性分析维度（规制、规范和认知）来分析合法性缺失
启发思考题 2：为了应对“双减”政策带来的外部合法性缺失，新东方采取了哪些措施，对新东方自身和教培行业产生了什么作用？	逻辑要点 2：行业内制度压力响应（在要点 1 的基础上思考如何响应）	课堂提问 2：面对合法性缺失，在顶着巨大的压力下，案例企业做了哪些响应，效果如何？（逻辑：如何应对—不同方式分步实施—应对效果，引导学生思考为什么效果不佳）	从面对制度压力的战略响应措施来分析初步行为（行业内如何进行响应）
启发思考题 3：从教培行业进行转型，新东方如何进行跨界转型决策的，受到哪些因素的影响？	逻辑要点 3：跨行业转型探索（在要点 2 的基础上思考企业为什么和如何向外进行转型）	课堂提问 3：为什么案例企业会选择跨行业转型？受到哪些因素的影响（逻辑：效果不佳—为什么要向外转型，引导学生思考） 课堂提问 4：在转换赛道过程中，企业是如何做的？受到哪些负面困扰？（逻辑：如何做—有哪些困境，引导学	从转型的影响因素和最优区分中的独特性战略分析企业行为（跨界转型探索）

		生思考向外转型的困难)	
		课堂提问 5: 根据案例企业的跨行业探索转型之路过程,可否归纳总结出案例企业究竟是怎样破圈的? 背后的独特之处在哪里? (逻辑: 引导学生思考转型背后的逻辑)	
启发思考题 4: 推出东方甄选的过程中,新东方采取了哪些合法性修复策略?	逻辑要点 4: 合法性修复 (在要点 3 的基础上思考如何进行合法性修复)	课堂提问 6: 在案例企业进行转型探索的过程中,合法性是如何波动的? (逻辑: 转型带来的合法性困境—如何发生以及如何应对?) 课堂提问 7: 案例企业是如何面对合法性的波动,并且进行合法性修复的? (逻辑: 如何进行合法性修复? 背后的逻辑是什么?)	从最优区分角度如何平衡合法性与独特性来选择合法性修复策略, 对企业的行为进行分析 (合法性修复策略及其背后的逻辑)
启发思考题 5: 根据案例内容分析,新东方及东方甄选未来可能会遇到哪些问题,可以如何克服?	(开放式思考题)	课堂提问 8: 根据案例内容,试讨论案例企业未来可能又会面临什么样的挑战? (逻辑: 合法性再次缺失的讨论) 课堂提问 9: 从合法性修复视角考虑,企业未来可能采取什么策略来应对新挑战? (逻辑: 引导学生思考合法性修复策略的再次使用)	从演化视角分析企业未来可能再次经历的合法性缺失到合法性修复的历程, 加强对理论知识点的掌握

3. 板书计划: 根据案例情节设置, 建议板书计划如图 3 (可以根据黑板大小调整)。



4. 思政计划建议

案例中提到的跨界转型等相关知识点，都与企业家的创新精神和承担责任的承担息息相关。因此，建议教师在案例分析过程中适当增加相应的思政教学元素，例如创新精神和企业家精神等，以下相关内容仅供教师参考，具体的讲解思路和内容可根据课堂计划灵活设计，可以结合某一个案例情节进行拓展和说明。

首先，创新是引领发展的第一动力，企业家的创新活动是推动企业创新发展的关键。大企业勇于变革和创新，必然会保持企业自身旺盛的生机活力。习近平总书记强调要弘扬企业家精神，提出“企业家要做创新发展的探索者、组织者、引领者”，为广大企业家带领企业创新发展提供了遵循，努力把企业打造成强大的创新主体，战胜风险挑战，从而实现高质量发展。本案例中，新东方从教培行业向直播行业的跨界转型是典型的企业家创新活动，探索了一条合法性缺失企业进行转型的创新之路。其次，习近平总书记在企业家座谈会上指出：“社会是企业家施展才华的舞台。只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家”，这一论述深刻地揭示了新时代企业家与经济社会发展之间的紧密关系。企业家作为企业的领导者，是社会的精英群体，必须处理好个人与社会的关系。只有具备强烈的责任感与使命感，以助力社会发展为己任，超越传统的经济利益最大化的思维，将个人利益、企业经营融入社会的整体利益之中，企业才能得到社会各方的信任与尊敬，才能实现更大的发展。本案例中，新东方在应对政策变化时，积极地践行企业社会责任（如捐赠课桌椅等），也获得了部分认可。

七、案例后续进展

本案例对新东方的转型完成合法性修复的过程进行了系统的描述，由于东方甄选的选品主要集中于农产品领域，其发展过程必然会处于不断的争议之中。比如“玉米事件”有关产品定价问题，同行快手“辛巴”质疑东方甄选的玉米定价虚高，供应商“东北农嫂”直播间的定价也较低。一时间，东方甄选合法性波动，大众指责“6块钱玉米”是在“打着谷贱伤农的助农旗号赚钱”，迫于制度压力，东方甄选下架产品。但仍有很大一部分人认为要搞清楚扶贫与助农的区别，商业运作模式需要让幕后所有人受益。总体来说，未来东方甄选依然面临着挑战与机遇。

（案例使用说明字数：15670）

八、参考书目及文献

- [1] 《企业组织结构变革——基于合法性逻辑的思考》,丁蓁著,南京大学出版社,2020-12
- [2] 《高级组织行为学 10 讲》,王怀明著,王益明著,华东师范大学出版社,2012-08
- [3] 《精益创业: 新创企业的成长思维》,埃里克·莱斯 (Eric Ries) 著/吴彤译,中信出版社,2012-08
- [4] 《竞争优势》,迈克尔·波特 著,华夏出版社,1997-01
- [5] Suchman, Mark C. "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches." *Academy of management review* 20.3 (1995): 571-610.
- [6] Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. *Academy of management review*, 2002, 27(3): 414-431.
- [7] Dowling J, Pfeffer J. Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior[J]. *Pacific sociological review*, 1975, 18(1): 122-136.
- [8] Smith B R, Bergman Jr B J, Kreiner G E. When the beacon goes dark: Legitimacy repair work by subsequent actors in an emerging market category[J]. *Journal of Business Venturing*, 2021, 36(5): 106144.
- [9] Garud R, Schildt H A, Lant T K. Entrepreneurial storytelling, future expectations, and the paradox of legitimacy[J]. *Organization Science*, 2014, 25(5): 1479-1492.
- [10] Oliver C. Strategic responses to institutional processes[J]. *Academy of management review*, 1991, 16(1): 145-179.